

ART. 286 AO ART. 290 - DO NEGRO

CAPÍTULO XXIII - DO NEGRO

Art. 286. A sociedade baiana é cultural e historicamente marcada pela presença da comunidade afro-brasileira, constituindo a prática do racismo crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão, nos termos da Constituição Federal.

O art. 5º, LXVII, da Constituição Federal define racismo como crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão.

Deve-se tomar cuidado para não confundir o crime de racismo com o crime de injúria. O racismo ocorre quando a conduta do autor gera a segregação de um grupo de pessoas, de acesso a direitos, não se confundindo com ofensas pessoais direcionadas a uma única pessoa, o que caracteriza o crime de injúria ou, ainda, injúria racial.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o crime de injúria racial também caracteriza crime inafiançável, mas sob outra tipificação. **Exemplos:** proferir palavras ofensivas contra uma pessoa negra, chamando-a de macaco.

O crime de racismo vai além da cor da pele. Nesse sentido, a Lei n. 7.716, de 1989, define e pune os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Todos esses fatores podem gerar o racismo.

Caracteriza o crime de racismo impedir, obstar ou proibir o acesso de alguém, devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta e indireta, bem como das concessionárias de serviço público, com pena de reclusão de dois a cinco anos. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obsta a promoção funcional, bem como nega ou obsta emprego em empresa privada. .

Deixar de conceder equipamentos necessários ao empregado, em igualdade de condições com os demais trabalhadores, impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional, proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário, em virtude da cor da pele, etnia, procedência nacional ou religião, caracterizam o crime de racismo. Diferentemente do crime de injúria, o crime de racismo não engloba xingamentos ou palavras pejorativas.

Na prova, para se detectar o crime de racismo, o ideal é buscar a conduta do autor. Se a sua conduta tiver a intenção de segregar grupos, do acesso a um direito, em virtude da cor, da pele, etnia, procedência nacional ou religião, caracterizará o crime de racismo, inafiançá-



5m

ANOTAÇÕES

vel, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. Se a conduta do autor for marcada por xingamentos a uma pessoa específica, caracterizará o crime de injúria.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal também entendeu que a homofobia e a transfobia se equiparam ao crime de racismo. **Exemplo:** uma empresa que proíbe a contratação de pessoas homofóbicas; um restaurante que dispensa tratamento distinto aos clientes em virtude de sua orientação sexual; uma empresa que proíbe a promoção de um funcionário em virtude de sua orientação sexual.

Obs.: o racismo se tipifica quando a conduta do autor gera a segregação de pessoas em virtude da cor da pele, etnia, religião, procedência nacional, homofobia ou transfobia, segundo o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal. .

Art. 287. Com países que mantiverem política oficial de discriminação racial, o Estado não poderá:
I – Admitir participação, ainda que indireta, através de empresas neles sediadas, em qualquer processo licitatório da Administração Pública direta ou indireta;
II – Manter intercâmbio cultural ou desportivo, através de delegações oficiais.

Nos países que promovem, dentro da sua política pública, segregação racial, o estado da Bahia está proibido de contratar empresas neles sediadas, bem como manter intercâmbio cultural ou desportivo por meio de delegações oficiais.

Art. 288. A rede estadual de ensino e os cursos de formação e aperfeiçoamento do servidor público civil e militar incluirão em seus programas disciplina que valorize a participação do negro na formação histórica da sociedade brasileira.

Na rede estadual de ensino e no curso de formação e aperfeiçoamento de servidor público, civil ou militar, deve-se ter disciplina que valorize a participação do negro na formação histórica da sociedade brasileira.

Art. 289. Sempre que for veiculada publicidade estadual com mais de duas pessoas, será assegurada a inclusão de uma da raça negra.

Para promover a igualdade racial nas propagandas do Estado, deve haver um negro. Nos atos de governo, sempre que houver mais de duas pessoas, uma delas deve ser negra. Com isso, vai se promovendo a igualdade racial e, de forma indireta, educando as pessoas para garanti-la.

ANOTAÇÕES

Art. 290. O dia 20 de novembro será considerado, no calendário oficial, como Dia da Consciência Negra.

O edital do concurso trouxe apenas esse título. No que toca à Constituição do Estado da Bahia, foque na literalidade dos artigos 286 a 290.

Fique atento ao dia 20 de novembro, dia da consciência negra no calendário oficial, à vedação do Estado em contratar empresas cujos países de origem tenham como política pública o desenvolvimento da segregação racial, bem como à proibição de delegações ou intercâmbios culturais com esses países.

Fique atento ainda à tipificação do crime de racismo e às suas penalidades (crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão), bem como à equiparação da homofobia e transfobia ao crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, fique atento à diferença entre racismo e injúria racial. .



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Ricardo Blanco.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
